

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 789/2533

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายเชาวฤทธิ์หรือเชาวลิต เบญจาทิกุล

จำเลย

นายเชาวฤทธิ์หรือเชาวลิต เบญจาทิกุล

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 279 วรรคสอง จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยเพราะเป็นอุทธรณ์ซึ่งเกิดจากการก
ระทำอันมิชอบ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 56,55)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 7)

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>